

AÇÃO PENAL 467 MINAS GERAIS

RELATORA	: MIN. ROSA WEBER
REVISOR	: MIN. TEORI ZAVASCKI
AUTOR(A/S)(ES)	: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROC.(A/S)(ES)	: PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA
RÉU(É)(S)	: JAIRO ATAÍDE VIEIRA
ADV.(A/S)	: CASTELLAR MODESTO GUIMARAES FILHO E OUTRO(A/S)

Trata-se de ação penal proposta contra o Deputado Federal Jairo Ataíde Vieira pela prática do crime previsto no art. 90 da Lei nº 8.666/93, onde se imputa ao acusado práticas consistentes em frustrar o caráter competitivo de procedimento licitatório.

Nas fls. 2083-2084, a Defesa requereu a declaração de extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição, com o que concordou o eminente Procurador-Geral da República nas fls. 2.090-2.092.

É o relatório.
Decido.

Inicialmente consigno que se tem admitido nesta Suprema Corte a declaração de extinção da punibilidade por decisão monocrática, quando requerida pelo Ministério Público Federal.

Nessa linha, cito as decisões do Min. Celso de Mello na AP 673, DJE nº 187, divulgado em 23.09.2013; Min. Roberto Barroso na AP 415, DJE nº 171, divulgado em 30.08.2013; Min. Dias Toffoli na AP 571, DJE nº 230, divulgado em 02.12.2011; Min. Teori Zavascki na AP 471, DJE nº 81, divulgado em 30.04.2013; Min. Joaquim Barbosa na AP 419, DJE nº 112, divulgado em 18.06.2010; e Min. Cármen Lúcia na AP 377, DJE nº 227, divulgado em 25.11.2010.

AP 467 / MG

No caso concreto, verifica-se que a pena máxima cominada ao delito imputado ao acusado é 4 (quatro) anos de detenção e multa, pena essa que, de acordo com o disposto no art. 109, IV do Código Penal, prescreve em 8 (oito) anos.

Tendo em vista que a última causa interruptiva da prescrição, qual seja o recebimento da denúncia (art. 117, I, do Código Penal), ocorreu em 11 de novembro de 2004, conclui-se que já se passaram mais de 8 (oito) anos.

Posto isso, nos termos do que dispõe o inciso IV do art. 107, combinado com o inciso IV, do art. 109 e os arts. 111 e 117, todos do Código Penal, **declaro extinta a punibilidade** do acusado Jairo Ataíde Vieira pelo crime previsto no art. 90 da Lei nº 8.666/93.

Publique-se. Intimem-se.

Após o trânsito em julgado, archive-se.

Brasília, 05 de dezembro de 2013

Ministra Rosa Weber

Relatora